臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會發言紀錄
第 1 次程序委員會 114 年 9 月 15 日

記錄：廖珮淇

主席：（邱議長莉莉）

臺南市政府姜局長、新聞媒體好朋友、本會各程序委員先進，我們的林志展副議長、周嘉韋總召、陳秋宏議員、穎艾達利議員、林燕祝書記長、蔡育輝副書記長，還有林冠維召集人，以及本會顏秘書長所帶領的市議會團隊，大家午安！今天是本屆第 6 次定期會第 1 次程序委員會，主要是審理議事日程，本次定期會訂於 9 月 26 日至 12 月 4 日召開，會期總共 70 天，現在我們請議事人員宣讀議事日程。

議事人員：

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會議事日程表(草案)，9 月 26 日全日議程為：

一、報到
二、開幕
三、程序委員會審定結果報告(含議事日程表)
四、上次會決議案執行情形報告
五、報告事項
六、討論事項
(一)前次會未完成事項
(二)審議各項提案
(三)三讀議案第一、二、三讀會
七、市長施政總報告

9 月 27 日、9 月 28 日例假停會
9 月 29 日教師節補假停會

9 月 30 日上午議程為：
專案報告「房屋稅徵收率修正實施後徵收情形與影響」
下午議程為：專案報告

10 月 1 日上、下午議程為：
建設部門業務報告及質詢－都市發展局、勞工局

10 月 2 日上、下午議程為：
建設部門業務報告及質詢－觀光旅遊局、文化局（含臺南市美術館營運狀況）

10 月 3 日上、下午議程為：
保安部門業務報告及質詢－警察局

10 月 4 日至 6 日例假停會

10 月 7 日上、下午議程為：
保安部門業務報告及質詢－消防局、交通局

10 月 8 日上、下午議程為：
工務部門業務報告及質詢－工務局、研究發展考核委員會

10 月 9 日上、下午議程為：
工務部門業務報告及質詢－水利局、新聞及國際關係處

10 月 10 日至 12 日例假停會

10 月 13 日上、下午議程為：
民政教育部門業務報告及質詢－民政局、各區公所

10 月 14 日上、下午議程為：
民政教育部門業務報告及質詢－教育局、人事處、秘書處

10 月 15 日上、下午議程為：
民政教育部門業務報告及質詢－體育局、原住民族事務委員會、客家事務委員會

10 月 16 日上、下午議程為：
財經部門業務報告及質詢－財政稅務局、經濟發展局、主計處

10 月 17 日上、下午議程為：
財經部門業務報告及質詢－農業局、地政局

10 月 18 日、10 月 19 日例假停會

10 月 20 日上、下午議程為：
環保衛生部門業務報告及質詢－衛生局、社會局

10 月 21 日上、下午議程為：
環保衛生部門業務報告及質詢－環境保護局、法制處、政風處

10 月 22 日全日議程為：
聯席審查議案
一、墊付款案
二、「仁德地區鐵路立體化可行性研究」規劃成果同意案(保安 1 號案)

10 月 23 日上午議程為：市政總質詢
下午議程為：
一、各委員會審查議案
二、蒐集議案資料

10 月 24 日補假停會
10 月 25 日、10 月 26 日例假停會

10 月 27 日上午議程為：市政總質詢
下午議程為：
一、各委員會審查議案
二、蒐集議案資料

10 月 28 日上午議程為：市政總質詢
下午議程為：
一、各委員會審查議案
二、蒐集議案資料

10 月 29 日上午議程為：市政總質詢
下午議程為：
一、程序委員會審定結果報告
二、報告事項
　(一)法規報告案
　(二)其他
三、討論事項
　(一)審議各項提案
　(二)三讀議案第一、二、三讀會

10 月 30 日上午議程為：市政總質詢
下午議程為：
一、聽取 115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案編製情形
二、聯席審查 115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案

10 月 31 日上午議程為：市政總質詢
下午議程為：
聯席審查－115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案

11 月 1 日、11 月 2 日例假停會

11 月 3 日至 11 月 7 日上午議程為：市政總質詢
下午議程為：
聯繫審查－115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案

11 月 8 日、11 月 9 日例假停會

11 月 10 日至 14 日上午議程為：市政總質詢
下午議程為：
聯繫審查－115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案

11 月 15 日、11 月 16 日例假停會

11 月 17 日至 11 月 19 日上午議程為：市政總質詢
下午議程為：
聯繫審查－115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案

11 月 20 日、11 月 21 日上午議程為：市政總質詢－自由發言
下午議程為：
聯繫審查－115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案

11 月 22 日、11 月 23 日例假停會

11 月 24 日、11 月 25 日上午議程為：市政總質詢－自由發言
下午議程為：
聯繫審查－115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案

11 月 26 日全日議程為：
聯繫審查－墊付款案

11 月 27 日、28 日上、下午議程為：
一、各委員會審查議案
二、蒐集議案資料

11 月 29 日、11 月 30 日例假停會

12 月 1 日上、下午議程為：
一、各委員會審查議案
二、蒐集議案資料

12 月 2 日上午議程為：
一、各委員會審查議案
二、蒐集議案資料
下午議程為：
一、彙整議案資料
二、蒐集議案資料

12 月 3 日全日議程為：
一、報告事項
(一)法規報告案
(二)各委員會會勘紀錄報告
(三)其他
二、討論事項
(一)審議各項提案
(二)三讀議案第二、三讀會
三、臨時動議

12 月 4 日全日議程為：
一、報告事項
(一)法規報告案
(二)各委員會會勘紀錄報告
(三)其他
二、討論事項
(一)審議各項提案
(二)三讀議案第二、三讀會
三、臨時動議
四、閉幕

備註：
一、會期自 114 年 9 月 26 日至 12 月 4 日，共計 70 日。9 月 26 日、10 月 29 日（下午）、12 月 3 日、4 日之議程，須過半數議員出席；「聯席審查-115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案」之議程須半數以上議員出席，始得開議。其餘議程 3 位以上議員出席即可由會議主席宣布開會。
二、「市政總質詢-自由發言」議程每位議員質詢時間為 10 分鐘。
三、聯席審查墊付款案-依照委員會順序（民政教育、財經、環保衛生、建設、保安、工務）審查。
四、聯席審查總預算案-依照（財經、民政教育、環保衛生、建設、保安、工務）排序審查。
五、10 月 30 日「聽取 115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案編製情形」，報告時間

由聯席會議依實際進行情況適時調整之。

六、開會會場：

(一)永華議事廳－大會、市政總質詢、業務質詢、專案報告及聯席審查議程。

(二)各委員會審查議案時間及地點－於委員會安排後，另函通知各議員並於本會網站公告。

主席：（邱議長莉莉）

好，以上是定期會議事日程表的安排，請問各位程序委員對議事日程是否有意見？請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

請教副市長,這個房屋稅徵收條例修正案有30幾位議員連署,要議長提案開公聽會,老實說破紀錄了，都沒有人要參加，參加的人都是我叫去的，現在有個爭議要向議長報告。我們提的這個案子，到底稅金是怎麼計算的？減少了多少？我希望財政稅務局提供說明。我都氣到快要翻桌了，我要說給各位委員參考；我們提出的這個修正案，徵收的基本資料都在財政稅務局，辦個公聽會，你們說你們的，也不管我們修正案的內容是什麼，我覺得很納悶。你們說開公聽會時，我們叫人家去吵鬧，說我們沒水準。因為沒人去參加公聽會，我們幫忙叫人家去聽，到底你們的修正案內容是要講我們的提案還是你們的改革方案？我搞不清楚。資料都在你們那裡，都沒有給我們，不然就將這個排進議程，看看到底合不合理？會不會到最後刪減的比我們提的還要多。

我們有提案，你們就要把資料給我們，讓我們能有所遵循跟準備，不然在大會上我們要怎麼應對？府會要和諧，基本資料在你們手上，我們提了修正案，就要提供我們資料。審計委員說這次收的稅有超收，所以我們要來回饋給我們的百姓，已經提案說要回饋800元或是多少，但是你們的資料都不給我們，我們要如何說明提案內容？到底減少了多少都不知道，議長，針對我們提案的內容，財政稅務局是不是要試算房屋稅？不合理的，我們來修正。資料都不給我們，好像在耍流氓，好像都拿你們沒轍，這是第一點，我要拜託議長，是不是能裁示一下？

第二點，我要來要個資料；剛才政黨協商有講到，不管合不合理，都各說各話，各直轄市也都說他們不滿意，因為中央目前還沒有撥經費下來。是不是提供一下100年到114年的計畫型補助、一般性補助和統籌分配款的分配資料，六都到底是怎麼分配的？有辦法比較嗎？較小的縣市不要說,未來這一年到底要怎麼分配？也給議員資料當參考，拿資料又不是要做什麼。既然你們的預算還沒送上來，中央還沒核准，剛才有說會比較慢，沒關係，納入明年要審查的預算，我只能趁現在跟你們要資料而已，否則到時候你們又各說各話。

第三點,之前在丹娜絲颱風專案報告的結論有說到,要提出丹娜絲颱風及0728、0802豪雨災害處理完整的檢討報告，我建議在9月30日下午安排這個專案報告，為什麼我要這麼說？因為有些民眾說磚塊跟樹枝都還沒有來清運走,我去巡查有看見公園裡面也好，還是工業區裡面也好，或是道路旁也都有一些有的沒的還沒清理。工務局局長在專案報告上有答應說8月30日要全部整理完畢，因為我今天沒有準備投影片，不然我可以放給你們看，很多都還沒有處理好，昨天還是有民眾在說有磚塊還沒清走，有3、4處已經清走,但是他家的還沒有來清。秘書長開記者會時說，人生最痛苦的事都處理得差不多了，

我想了解到底是處理得怎麼樣了？包括各區的加班費到底是怎麼發放的。我想要完整的資料，有的區說你們 9 月就不讓他們加班了，但是災害處理還沒結束，你們就說不能加班，有些區公所說還沒做好，仍繼續在做，但你們說到 9 月就不能再請加班費了。是不是能在 9 月 30 日安排丹娜絲颱風及 0728 豪雨災害處理的報告，讓我們知道到底處理到什麼程度了？這是上次專案報告的結論，不是我自己說的。

主席：（邱議長莉莉）

好，請陳昆和議員發言。

陳議員昆和：

針對丹娜絲颱風，本席剛才在黨團協商時已經有表達過了，臺南市政府不要事情過了以後，就把它當作沒事，今天的議事日程表就應該主動將丹娜絲颱風的檢討排進來，不應該讓蔡育輝議員還在這裡提出來。本席要請臺南市政府專案報告的列席層級拉高，市長、副市長如果沒辦法來……最好市長來，因為市長在臨時會時有答應本席要訂定特別條例，後來尤秘書長跟我講，我想不要用特別條例好了，因為這次中央的一個特別條例是針對各部會，所以我們用局處；比如該經發局的經發局，該農業局的農業局，用這樣的計畫向中央申請補助。但是現在大北門區還有很多小企業，不要說小企業，他們的損失都超過幾百萬元，甚至 4,000、5,000 萬元，連土地一坪貸 2,000 元都還在打迷糊仗，而且被退件的相當多。本來在臨時會市長有打電話跟我說，這個有經過查估，很多是資格申請不符，今天要訂定特別條例的目的就是要解套一些被綁的地方，結果現在各區公所的公務人員大家都忙到翻過去了，因為法律沒有鬆綁，公務人員就沒有辦法做事，然後案件一直來，有反對的、反抗的，對我們政府的處理態度沒有辦法接受。希望在法律上可以解套，不要讓我們的公務人員、行政人員背鍋，你們現在是讓我們的區公所夾在中間。尤秘書長，你必須要說清楚，這是本席在臨時會時對市長和你說過的，這次的專案報告希望能把退件原因說清楚，說不定我們議會這邊可能會組成小組，去查你們退案是什麼理由，這樣好不好？

議長，這是我的補充，這個專案報告對各區公所退件情形的了解要落實執行，因為區公所的標準有的還不太一樣。現在柳營區公所的區長是新派的，聽說原來柳營區公所對於民眾在申請災害補助的規定非常嚴苛，但是現在區長已經換人，我不知道是基於什麼原因換人，但我們議員有責任為市民來了解市政府對於災害補助的處理態度。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝陳昆和議員。針對議事日程，各位有什麼意見？請穎艾達利議員發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。其實也是針對專案報告的部分，因為我們上次在臨時會結束的時候有提到，市長這邊要再做一個風災跟災後處理的整體報告，但是沒有看到有安排。剛剛有問過議事組的同仁，他們說是要併入市長的市政總報告裡面去，如果要這樣變化也 ok，但希望不要影響到原來市政報告的完整度，我只是想要提到這一點，當然剛剛二位前輩有另外的發揮，我尊重這個部分，謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

剛剛蔡育輝議員提出二點有關財稅局的資料，等一下副市長再回應一下。還有，試算一下合併升格……從民國 100 年到 114 年六都的統籌分配款，就是財劃法還沒通過之

前，這個統籌分配款是如何執行的。應該你們也是有資料的，我想這個資料應該要提供給議會。

針對議事日程表的部分，9 月 30 日下午的專案報告，我們就來安排針對 0728 還有 0802 災後各區……我們講各區，因為現在要討論的是區公所的執行情形，各區災後重建的執行報告，包括有些補助沒有辦法到達，但事實上民眾確實受到風災的影響，這部分要怎麼處理。你們一直強調已經有發放補助了，包括中央給的、民間給的還有市政府編的，已經有 10 幾億元，但問題是很多現況就是還有一些沒有做好、沒有做到位。所以我們 9 月 30 日下午的專案報告就來做 0728 跟 0802 各區災後重建的檢討執行報告，好不好？針對議事日程表的部分，9 月 30 號下午議程安排專案報告-「丹娜絲颱風及 0728 豪雨災害各區災後重建執行報告」。請葉副市長跟尤秘書長轉達各局處，相關資料都要備齊。接著請葉副市長針對房屋稅的提供資料部分說明。

葉副市長澤山：

謝謝議長，剛剛蔡議員所提到的有關房屋稅和稽徵基準相關的一些資料，是不是我們在禮拜三之前來提供給蔡議員……

蔡議員育輝：

給大會。

葉副市長澤山：

給大會，以利專案報告時大家可以核對。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。還有統籌分配款也是，大會開議時……請穎艾達利議員發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。統籌分配款的部分可能要把一般統籌分配款與特別統籌分配款分開列，不要整個總合起來就說我們的統籌分配是 ok 的。

主席：（邱議長莉莉）

對。

葉副市長澤山：

那就是 3 個部分，統籌分配款、一般性補助還有計畫型補助 3 種，我就按照這 3 種稍微分一下，好不好？

主席：（邱議長莉莉）

對，按照這 3 種，謝謝，也謝謝穎艾議員的提醒。好，那對議事日程表草案沒有意見，我們就提報大會。關於本次定期會的各項提案，我們訂於 9 月 17 日，也就是這星期三下午 2 點召開第 2 次程序委員會來進行審查。今天的會議就到此結束，非常謝謝程序委員會的每一位議員；林志展副議長、周嘉韋總召、陳秋宏議員、穎艾達利議員、林燕祝書記長、蔡育輝副書記長、陳昆和總召、林冠維議員，非常謝謝。也謝謝葉副市長，尤秘書長及民政局姜局長的列席，以及新聞媒體好朋友的採訪，更謝謝本會顏秘書長所帶領的市議會團隊，謝謝各位，散會。

臺南市議會第4屆第6次定期會發言紀錄
第2次程序委員會114年9月17日

記錄：廖珮淇

主席：（邱議長莉莉）

市府各局處首長、各位媒體好朋友、各位程序委員，有林志展副議長、周嘉韋總召、陳秋宏議員、穎艾達利議員、蔡育輝副書記長，還有林冠維總召以及本會顏秘書長所帶領的市議會團隊，大家午安。今天是本屆第6次定期會第2次程序委員會，主要是審定各項提案。今天衛生局李翠鳳局長請假，由黃文正副局長代理，先請葉副市長介紹市府新到任的首長。

葉副市長澤山：

議長、副議長、各位議員先進，我們新到任的研考會主任委員王效文主任委員，請各位議員多多指教。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝，歡迎王效文主委。接下來審查各項提案，本次提案一共有29案，其中墊付款案23案，分別為民政教育2案、財經5案、環保衛生4案、建設7案、工務5案。此外還有一般提案2案，建設市提7號案為臺南市立美術館的預算案，保安市提1號案為仁德地區鐵路立體化可行性研究規劃成果，函請本會出具同意函。另有市法規案3案，為法規市提1號案、法規議題1、2案。總預算案1案為財政市提1號案，稍後由議事人員依序逐一宣讀案由，各位委員如果有什麼疑問可以逐案喊停及發言。請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

議長，我今天很不高興。立法行政分立這個原則，房屋稅徵收條例的稅率部分，依地方制度法的規定是屬於議會的權限，前次徵收之後百姓有很多抗議，我們在臨時會有提案，議長當時指示，臨時會要修法可能太過倉促，所以撤案，要議員再重新連署。我們有30幾位議員連署，在新營召開公聽會以前，已經拜託過財政稅務局，針對我們的提案內容和你們實際徵收的情形，提供議員相關資料，結果都沒有拿到。我跟他們的秘書說過，也跟秘書長說了，不給我的話我就要翻臉了，我會當場會給你們漏氣，但最後我忍下來了。

前二天程序委員會時經議長指示，請財政稅務局提供資料，因為到底是怎麼徵收的，我們都沒有資料，提案後到底能減少徵收多少，我們也不知道。財政稅務局局長身為政務官，搞不清楚狀況，我看他可能只聽黃偉哲的，其他人跟他說的他都沒在聽。

行政、立法分立，議會正式提案，你耍流氓，用黑道這種架勢，我跟你說真的，你用行政權干擾我的立法權，大家試試看。這是臨時會已經提過的案子，內容一樣的，不然你在辦什麼公聽會？議長指示依照議員提案內容，針對減稅辦公聽會，你卻給我辦改革的說明會，辦完還說不知道要提供什麼樣的房屋稅徵收稅率的資料，你這樣不是在藐視立法權嗎？什麼叫做行政、立法分立？你不要耍黑道、耍流氓，我跟你說真的，我不信你這套，我很少這麼生氣的說話。你很皮，一定要貫徹中央的政策。全國只有臺南市議會修正而已，都說過了，你還是一直這麼皮。我覺得你當政務官實在沒有資格，不然你都聽黃偉哲的就好了。立法權提案通過，有30幾位議員連署，難道你要跟我作對？還是要跟30幾位議員作對？不要這樣，你要提供人家資料，大家才知道修正後到底減少了多少，你的資料都不給人家。

主席：（邱議長莉莉）

陳昆和議員也到場了。

陳議員昆和：

政府很喜歡課徵稅收，這幾年都從不動產課稅，你知道稅收到最後是誰吸收？大部分是買房子的人吸收。如果是這樣，我們是不是提案要求多出來的稅收要把它保留，等到發生災害的時候再用。因為稅收多了都隨便亂花，是不是這樣？我想大家比較理性一點來探討稅，不要一直針對房地產徵稅，這樣會讓年輕人越來越沒辦法購置房地產，現在年輕人也慢慢醒過來了。

主席：（邱議長莉莉）

向程序委員會報告，我們先休息 5 分鐘進行協商，不好意思，謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

我們剛剛完成協商，確實在上次臨時會，蔡育輝議員提出過房屋稅修正的法案，因為上次臨時會剛好遇到丹娜斯颱風過後，大家的焦點全部都在救災，也不希望案子占用大家太多時間，所以他先予以撤案。這次他有提出新案，我想剛才是一個誤會，本來在第 1 次程序委員會那天，葉副市長也有跟蔡育輝議員說星期三要提供資料給他，所以這轉達上也有問題。副市長你真的說過星期三要把資料給他，沒關係，我想這是一個誤會，都是好事，大家都是在幫忙市民。最主要的是，有關那個數據，就是原來的稅率跟現在你們徵收情形的數據，可能要在大會時提供，我想也不是只有蔡育輝議員想知道，應該每一位議員先進都想知道。因為大家都看到了，最近的房地真的是哀鴻遍野，說實在的，對臺灣的總體經濟也是會帶來很大的影響，我想再讓蔡育輝議員簡單說一下。

蔡議員育輝：

我簡單講，議會是合議制，像我之前提的案子，大家最後不同意，我也是接受。可是我們都認為，你要打房，用銀行法第 72-2 條就有辦法控制貸款，可以解決這個問題。我們要瞭解的是，到底減收了多少錢？我也不會說一定要減，可是我們手上沒數據。議長講過了，我也跟議長報備了，他們不給我資料。我不是現在才這樣說，我曾打給秘書長，還有郭秘書，也跟專門委員說請你們提供。我不是要讓財稅局局長漏氣，你跟我要流氓說你不知道，我是聽不下去的。都已經講 1、2 個星期了，還是不提供，現在又說你不知道，這樣我怎麼聽得下去？

主席：（邱議長莉莉）

誤會解開了。

蔡議員育輝：

能提供就好了。

主席：（邱議長莉莉）

林燕祝書記長也到場了，接下來審查各項提案，首先麻煩各位議員先進看到民政教育委員會，有兩案，請議事人員宣讀。

議事人員：

【民政教育市提 1】提案單位：臺南市政府民政局，案由：有關內政部補助「玉井區玉井玉田里活動中心耐震補強工程」及「鹽水區水秀里活動中心耐震補強工程」2 案，總經費新臺幣 1,420 萬 1,000 元（中央補助款 400 萬元、市府配合款 1,020 萬 1,000 元），敬